RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES
Brigade Nationale d'Enquêtes et de Perquisitions Fiscales
de Paris Ouest
6 bis rue Courtois
93 695 PANTIN CEDEX
TÉL : 01.49.91.83.66

Pantin, le 13/11/2024

SASU DMM CONSEILS
Par sa représentante légale
Mme Malika SADEDINE
111 Avenue Victor Hugo,
93 300 AUBERVILLIERS

PJ :
- 1 procès-verbal de visite et de saisie de 6 feuillets;
- 1 procès-verbal d'ouverture de scellés et de saisie de 6 feuillets;
- 1 CD-ROM ;
- Une copie des articles L. 16B du LPF et 1735 quater du CGI.

NOTIFICATION DES PROCÈS VERBAUX DE VISITE ET DE SAISIE

Conformément aux dispositions de l'article L.16 B (§V) du Livre des Procédures Fiscales (LPF) vous trouverez ci-joint la copie du procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations réalisées lors de la mise en œuvre du droit de visite et de saisie diligenté à l'encontre des sociétés SASU DMM CONSEILS, la SASU RCT, la SASU MY LITTLE MARKET et SASU FORTY ONE qui s'est déroulé le 15/10/2024 dans les locaux et dépendances sis 12 RUE PIERRE LAROUSSE, 93300 AUBERVILLIERS ainsi que le procès verbal d'ouverture de scellés et de saisie le 28/10/2024 d'ouverture de scellés et de saisie en date du 28/10/2024 et portant l'inventaire alors réalisé.

Je vous rappelle que cette visite domiciliaire a été autorisée par ordonnance rendue le 10/10/2024, par Madame Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY.

Je vous informe que le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel PARIS et que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le Code de Procédure Civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours, augmenté éventuellement des délais de distance prévus aux articles 643 et 644 du Code de Procédure Civile (un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et deux mois pour celles demeurant à l'étranger).

Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal ou de l'inventaire.

Enfin, il est précisé que l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de PARIS, rendue suite à ce recours, est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le Code de Procédure Civile, dans un délai de quinze jours.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

Le présent courrier est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée.

L'Inspectrice des Finances Publiques

Nolwenn LOUARN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales (DNEF)
6 bis rue Courtois
93695 Pantin Cedex
Brigade Nationale d'Enquêtes et de Perquisitions Fiscales
de Paris Ouest
Téléphone : 01 49 91 83 66
Courriel : bnepf-paris-ouest.dnef@dgfip.finances.gouv.fr

PROCES-VERBAL D OUVERTURE DE SCELLES ET DE SAISIE

(ARTICLE L16B DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)

L'an deux mil vingt-quatre, le vingt-huit octobre

Nous soussignés, Nadine ROUXEL et Ahmed MOUISSET, Inspectrice et Inspecteur divisionnaires des Finances Publiques, et David Martin, Inspecteur des Finances Publiques, en poste à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 bis rue Courtois 93695 PANTIN Cedex,

Tous de la Direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le Directeur Général des Finances Publiques à procéder aux visites et saisies dans le cadre des dispositions des articles L16 B et R16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales,

En présence de **Sandra DECAMPS, Brigadier-chef,** en résidence au Groupement interministériel de recherches de Seine-Saint-Denis, de la Direction de la Police Judiciaire, 45 rue de Carency, 93000 BOBIGNY, Officier de Police Judiciaire (OPJ) territorialement compétent, nommé par son chef de service nominativement désigné par le Magistrat dans l'ordonnance ci-après,

Nous trouvant dans les locaux administratifs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, **6 BIS RUE COURTOIS 93695 PANTIN,**

Poursuivant l'exécution de l'ordonnance rendue le 10/10/2024 par le Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judicaire de **BOBIGNY,** en application des dispositions des articles L 16 B et R16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales, autorisant la visite des locaux sis **12 Rue Pierre Larousse, 93300 Aubervilliers,** susceptibles d'être occupés par **Malika SADEDINE** et de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée de la **SASU DMM CONSEILS, la SASU RCT, la SASU MY LITTLE MARKET, la SASU FORTY ONE.**

Rappelons que le 15/10/2024, Nolwenn LOUARN et Kamel BOUNOUA, Inspectrice et Inspecteur des Finances Publiques assistés de Emmanuelle ADAM, Contrôleuse des Finances Publiques, tous en poste à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 bis rue Courtois 93695 PANTIN Cedex, et spécialement habilités par le Directeur Général des Finances Publiques, et en présence de Jérôme JOLY, OPJ, en résidence au Groupement interministériel de recherches (GIR) de Seine-Saint-Denis (93), de la Direction de la Police Judiciaire, 45 rue de Carency, 93000 BOBIGNY, OPJ ont procédé conformément à l'ordonnance précitée à la visite des locaux sis **12 Rue Pierre Larousse, 93300 Aubervilliers,**

A cette occasion, en application du IV bis de l'article L.16 B du LPF, il a été procédé conformément à l'autorisation du magistrat à la mise sous scellés de :

- Un ordinateur portable de marque ASUS (UX333F Note book PC), le scellé étant numéroté n° 1 selon le procès-verbal de visite et de saisie rédigé le 15/10/2024 ;

NR AM DM

- Un téléphone portable de marque APPLE de couleur NOIRE le scellé étant numéroté n° **2** selon le procès-verbal de visite et de saisie rédigé le 15/10/2024 ;
- Un téléphone portable de marque APPLE de couleur ROUGE le scellé étant numéroté n° **3** selon le procès-verbal de visite et de saisie rédigé le 15/10/2024 ;
- Un téléphone portable de marque APPLE de couleur ROUGE le scellé étant numéroté n° **4** selon le procès-verbal de visite et de saisie rédigé le 15/10/2024.

Rappelons que nous avons indiqué dans le procès-verbal de visite et de saisie remis à Malika SADEDINE le 15/10/2024 que l'ouverture du scellé aura lieu le 28/10/2024 à 10h dans les locaux de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, **6 BIS RUE COURTOIS 93695 PANTIN**, en présence de **SANDRA DECAMPS, OPJ**, territorialement compétent et qu'elle a la possibilité d'assister à ces opérations.

Constatons à 10h22, que Malika SADEDINE s'est présentée dans les locaux administratifs de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, **6 BIS RUE COURTOIS 93695 PANTIN** pour assister aux opérations d'ouverture des scellés, accompagnée de son conseil M. Jean-Marc Noel VENDRUSCOLO.

Nous, agents des Finances Publiques invitons Mme Malika SADEDINE et M. Jean-Marc Noel VENDRUSCOLO à rejoindre le bureau Sorbonne au rez-de-chaussée et énonçons nos noms et qualités, attestés par la présentation de nos commissions d'emploi et carte professionnelle pour l'OPJ.

Investigation de l'ordinateur de marque ASUS

A 10 heures 41 minutes, nous agents de Finances Publiques accompagnés de Sandra DECAMPS et en présence de Malika SADEDINE procédons à la rupture du scellé N°1 après nous être assurés de son intégrité.

Mentionnons, qu'afin de permettre l'accès aux pièces et documents présents sur l'ordinateur portable de marque ASUS (UX333F Note book PC) placé sous le scellé N°1 selon le procès-verbal de visite et de saisie rédigé le 15/10/2024, Nous Nadine ROUXEL avons demandé à Mme SADEDINE de nous communiquer le code d'accès à l'ordinateur précité, Mme SADEDINE a composé le mot de passe permettant l'accès au contenu de l'ordinateur.

Dès lors, il a été procédé à l'examen des données accessibles à partir de cet ordinateur en présence de **Malika SADEDINE** et de **Sandra DECAMPS**, OPJ

Bureautique :

Nous avons constaté sur les supports d'information suivants, la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention :

Les fichiers en relation avec la fraude présumée présents sur les disques locaux ont été copiés dans le dossier **C:\L16B\LOCAL** créé spécialement à cet effet.

Les fichiers en relation avec la fraude présumée présents sur l'espace GDrive ont été copiés dans le dossier **C:\L16B\GDRIVE** spécialement créé à cet effet.

Les fichiers en relation avec la fraude présumée présents sur l'espace iCloud Drive ont été copiés dans le dossier **C:\L16B\iCloud Drive** spécialement créé à cet effet.

NR AM DM

Messageries :

1 - Les messages en lien avec la fraude présumée présents dans la messagerie **fint.ms@hotmail.com** ont été extraits dans le dossier **C:\L16B\MESSAGERIES\ fint.ms@hotmail.com.**

2 - Les messages en lien avec la fraude présumée présents dans la messagerie **missmalika@hotmail.com** ont été extraits dans le dossier **C:\L16B\MESSAGERIES\ missmalika@hotmail.com.**

3 - Les messages en lien avec la fraude présumée présents dans la messagerie **dmmconseils@hotmail.com** ont été extraits dans le fichier **C:\L16B\MESSAGERIES\dmmconseils@hotmail.com.pst.**

4 - La messagerie **dmmconseils93300@hotmail.com** a été téléchargée dans l'application Outlook présente sur le poste. Les messages en lien avec la fraude présumée présents dans cette messagerie ont ensuite été extraits dans le fichier **C:\L16B\MESSAGERIES\dmmconseils93300@hotmail.com.pst.**

5 - En utilisant les fonctionnalités du compte Google lié à la messagerie **rct93300@gmail.com**, il a été procédé à la création d'une archive nommée **Takeout-20241028T114105Z-001.zip** contenant les documents en lien avec la fraude présumée présents dans cette messagerie. Ce fichier a été téléchargé dans le dossier **C:\L16B\MESSAGERIES\rct93300@gmail.com\.**

Extractions à partir du logiciel SAGE

A partir du logiciel **SAGE 50**, nous avons procédé aux impressions au format PDF de factures clients. Le fichier généré a été enregistré dans le répertoire **C:\L16B\SAGE**

Extractions à partir du site internet de la banque en ligne SHINE

A partir du site internet de la banque SHINE, une exportation des mouvements bancaires intervenus sur le compte de **Malika SADEDINE** pour la période du **01/01/2023** au **15/10/2024** a été réalisée dans le dossier **C:\L16B\SHINE.**

Investigation des téléphones

A 11 heures 30 minutes, nous agents des Finances Publiques accompagnés de Sandra DECAMPS et en présence de Malika SADEDINE procédons à la rupture des scellés N°2, 3 et 4 (3 téléphones de marque APPLE) après nous être assurés de leur intégrité. Mme SADEDINE a déverrouillé les 3 téléphones précités.

A 11 heures 45 minutes, autorisons Mme SADEDINE à insérer une carte SIM pour accéder au téléphone portable placé précédemment sous scellé numéro 3 afin de prendre connaissance du code APPLE permettant l'accès à l'espace I-CLOUD de l'ordinateur portable de marque ASUS précité.

NR AM DM

Dès lors, il a été procédé à l'examen des données accessibles à partir de ces téléphones en présence de **Malika SADEDINE** et de **Sandra DECAMPS**, OPJ

iPhone 13 (NOIR) :

En utilisant les fonctionnalités de l'application de messagerie instantanée **Whatsapp**, il a été procédé à la création d'archives des conversations en lien avec la fraude présumée.

Ces archives ont été transférées dans le dossier C:\L16B\TELEPHONES\IPHONE13\ créé spécialement à cet effet.

1er Iphone 13 Mini (ROUGE) :

Il a été procédé à la copie de fichiers présents sur ce support dans le dossier **C:\L16B\TELEPHONES\IPHONE13_MINI** créé spécialement à cet effet.

Second Iphone 13 Mini (ROUGE):

Nous n'avons pas constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention aussi aucune édition ni copie de fichiers n'a été réalisée à partir de ce matériel.

Les fichiers sélectionnés ont été copiés sur **une clé USB vierge** appartenant à l'administration **préalablement formatée** devant **Malika SADEDINE** et de **Sandra DECAMPS**, OPJ.

Avocats :

Précisons qu'avant la copie des messages et documents il a été procédé, à l'exclusion des correspondances se rapportant à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats.

L'exclusion des correspondances d'avocats a été réalisée à l'aide des noms d'avocats et/ou cabinets communiqués par **Malika SADEDINE** dont la liste est annexée au présent procès verbal.

Nous avons procédé à l'authentification numérique de chaque fichier et en avons élaboré l'inventaire.

Ces inventaires ont été gravés sur **2 CD**, non réinscriptibles et finalisés :

- un exemplaire destiné au magistrat signataire de l'ordonnance ;

- un exemplaire destiné à **Malika SADEDINE.**

NR AM DM

Précisons que les fichiers saisis seront restitués dans les délais légaux, après copie, à **Malika SADEDINE**, à charge pour elle de les conserver et de les présenter en cas de contestation.

Précisons que nous avons proposé à **Malika SADEDINE** de laisser à sa disposition sur l'ordinateur investigué, à titre informatif, les répertoires et fichiers créés à l'occasion des opérations mentionnées ci-dessus.

Cette dernière nous a indiqué souhaiter conserver ces dossiers étant précisé qu'ils ne se substituent en aucun cas aux fichiers saisis qui lui seront restitués dans les délais légaux, après copie.

Suite à ces opérations, il a été procédé à la vérification de l'état de marche des supports investigués en présence **de Malika SADEDINE et de Sandra DECAMPS**, OPJ.

Procédons à la restitution entre les mains de Mme SADEDINE du support informatique initialement placé sous scellés n °1 lors de l'intervention du **15/10/2024.**

Procédons à la restitution entre les mains de Mme SADEDINE des téléphones portables placés sous scellés numérotés n °2, 3 et 4 lors de l'intervention du **15/10/2024.**

Mentionnons que le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel de PARIS sans que les parties soient tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal ou de l'inventaire(2). Ce recours n'est pas suspensif.

Précisons que l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de PARIS est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile, dans un délai de quinze jours.

Après avoir été invitée à nous faire connaître ses observations éventuelles quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure, Mme SADEDINE nous déclare avoir des observations à formuler, observations annexées au présent procès-verbal.

Clos le présent acte, en 1 exemplaire de 6 feuillets et 2 feuillets d'annexe (liste des avocats et observations), et 2 CD ROM d'inventaire l'an deux mille vingt-quatre, le 28 octobre 2024, à 19 Heures, 20 minutes, et après lecture et signature et paraphe des CD-ROM d'inventaire, en remettons une copie à Mme Malika SADEDINE et un CD-ROM.

DM

NR AM

Malika SADEDINE Refus designer	**SANDRA DECAMPS, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE**
Nadine ROUXEL, INSPECTRICE DIVISIONNAIRE DES FINANCES PUBLIQUES	**Ahmed MOUISSET, INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DES FINANCES PUBLIQUES**
DAVID MARTIN, INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES	

Avocats

- SOYER YANN
- DE LA ROCHERE LAURENT
- NEGREVERGNE JEAN CHARLES
- DRESS RACHEL
- RUBIO JONATHAN
- PASCOET CHRISTIAN
- DRIE JEAN CLAUDE
- BENVENISTE CAROLINE
- LEPROUX GREGORY
- LIWER CHARLOTTE
- GEORGES MEYER

SABRINE Malika

le 28/06/2024

NR

AM MS DM

Observations du 28/10/2024

Les enveloppes utilisées pour les scellés effectués dans les locaux sis 12 rue Pierre Larousse 93300 Aubervilliers, étaient en Kraft pour les 4 appareils, celle contenant l'ordinateur ASUS UX333 F Notebook PC placée dans un sac plastique noir fermé par un fil de sécurité.

Les scellés présentés dans les locaux de la DNEF :

- téléphones portables dans des enveloppes blanches
- les pastilles apposées sur les enveloppes "SCELLE NE PAS OUVRIR" ne sont ni horodatées ni identifiables (aucun caractère alphanumérique).

Les scellés ont été présentés par des fonctionnaires qui n'étaient pas sur place, la ~~contestation~~ contestation des modalités matérielles des saisies effectuées le 15/10/2024 est d'emblée estimée infondée.

Madame Rouvel indique la non application de l'amende au motif de la communication des mots de passe et des codes permettant l'accès aux données contenues sur l'ordinateur ou dans les boîtes mails.

L'ordinateur et les 3 téléphones saisis ne sont pas correctement décrits ou identifiés.

Fait à Pantin, le 28/10/2024, 18h00.

SADEDINE Malika

NR AM MS DM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales (DNEF)
6 bis rue Courtois
93695 Pantin Cedex
Brigade Nationale d'Enquêtes et de Perquisitions Fiscales
de Paris Ouest
Téléphone : 01 49 91 83 66
Courriel : bnepf-paris-ouest.dnef@dgfip.finances.gouv.fr

PROCES-VERBAL DE VISITE ET DE SAISIE

(ARTICLE L16B DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

L'an deux mil vingt-quatre, le quinze octobre

Nous soussignés, **Nolwenn LOUARN et Kamel BOUNOUA, Inspectrice et Inspecteur des Finances Publiques et Emmanuelle ADAM, Contrôleuse des finances publiques.**

Tous en poste à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 bis rue Courtois 93695 PANTIN Cedex, et spécialement habilités par le Directeur Général des Finances Publiques à procéder aux visites et saisies dans le cadre des dispositions des articles L16 B et R16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales,

En présence de **Jérôme JOLY, Brigadier-chef,** en résidence à la groupement interministériel de recherches, 45 rue de Carency, Officier de Police Judiciaire (OPJ) territorialement compétent, nommé par son chef de service nominativement désigné par le Magistrat dans l'ordonnance ci-après,

Avons été autorisés par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judicaire de **BOBIGNY** rendue le **10/10/2024,** en application des dispositions des articles L 16 B et R16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales, à procéder à la visite des locaux sis **12 Rue Pierre Larousse, 93300 Aubervilliers,** susceptibles d'être occupés par **Malika SADEDINE** et de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée de la **SASU DMM CONSEILS, la SASU RCT, la SASU MY LITTLE MARKET, la SASU FORTY ONE.**

Certifions que nous nous sommes présentés ce jour à **6H56,** à l'adresse précitée où nous avons trouvé porte close.

A 6H57 sonnons à plusieurs reprises à l'adresse précitée, en vain.

A 7H15, nous cherchons à joindre Malika SADEDINE aux numéros suivants à plusieurs reprises :

- 07 66 08 18 98
- 07 77 73 80 10
- 06 34 05 99 84
- 07 82 86 55 92

De 7H25 à 08H30, nous cherchons de nouveau à joindre Malika SADEDINE aux numéros susmentionnés à plusieurs reprises en vain.

A **08H36,** toutes nos tentatives pour joindre **Malika SADEDINE** s'étant avérées vaines, Nous **Nolwenn LOUARN, Inspectrice** des Finances Publiques, contactons **KARA PARAISO,** Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de **BOBIGNY,** afin de lui rendre compte de nos diligences. Celle-ci nous autorise à recourir aux services d'un serrurier.

Dès lors à **09H03,** Nous **Nolwenn LOUARN, Inspectrice** des Finances Publiques, contactons par téléphone la société **Assistance GAILLARD, 276 rue le rosny, Montreuil,** afin qu'elle procède à l'ouverture des locaux précités.

A **09H35, Jérôme JOLY, OPJ,** requiert en qualité de témoins **M. Mohammed MANSOURI, 19/05/1975, en recherche d'emploi et Mme Ahyet AIT GHERBI,** née le **28/09/1982,** secrétaire de direction demeurant tous deux, **12 rue Pierre Larousse, 93300 Aubervilliers,** pour assister au déroulement de nos opérations de visite et de saisie.

JJ EA KD NL

A **09H40**, se présente **M. MOHAMMED,** employé de la société **Assistance GAILLARD, 276 rue le rosny, Montreuil,** qui débute les opérations d'ouverture des locaux sis 12 rue Pierre Larousse 93300 Aubervilliers, rez-de-chaussée, porte 002.

A 09H45, durant les opérations d'ouverture, Malika SADEDINE ouvre la porte 002 du 12 rue Pierre Larousse 93300 Aubervilliers. Dès lors nous avons exposé à Malika SADEDINE les motifs de notre venue et lui énonçons nos noms et qualités, attestés par la présentation de nos commissions d'emploi et carte professionnelle pour l'OPJ.

Dès lors, libérons de leur qualité de témoins **M. Mohammed MANSOURI, 19/05/1975 et Mme Ahyet AIT GHERBI.**

A 09H50, MME Malika SADEDINE refuse de nous laisser entrer dans les lieux, appelle son avocat Maitre PASCOET et déclenche l'alarme de son domicile.

A **10H00**, se présentent au 12 rue Pierre Larousse, M. CHARRIAT, brigadier-chef et MME BRET, Gardien de la Paix, tous deux en poste au commissariat d'Aubervilliers, 22 Rue Léopold Rechossière, 93300 Aubervilliers.

A 10h10, Malika SADEDINE nous invite à entrer et nous déclare qu'elle occupe seul l'intégralité des locaux.

Et à **10H20,** Nous, Nolwenn LOUARN, Inspectrice des Finances Publiques, avons notifié verbalement et sur place à Malika SADEDINE, l'ordonnance précitée, en lui précisant qu'elle peut faire l'objet d'un appel devant le premier Président de la Cour d'appel de Paris sans que les parties soient tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la Cour dans un délai de 15 jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Précisons que l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile, dans un délai de 15 jours.

Ces formalités sont complétées de la remise à Malika SADEDINE, d'une copie de la présente ordonnance ainsi que des articles L16 B du Livre des Procédures Fiscales et 1735 quater du Code Général des Impôts.

Mentionnons qu'il est porté à la connaissance de Malika SADEDNE de la faculté de faire appel à un conseil de son choix.

Précisons que cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

A 10H30, MME Malika SADEDINE appelle son conseil, M.Jean-Marc, Noël, VENDRUSCOLO, avec qui elle reste en ligne.

A 10H34, Nous, Agents des Finances Publiques, accompagnés de Jérôme JOLY, OPJ, avons procédé en présence constante de MALIKA SADEDINE à la visite des locaux qui se composent de un salon, une salle de bain, une cuisine et une chambre.

Au cours de la visite de la **totalité** des locaux occupés par **Malika SADEDINE** nous avons découvert et saisi les documents relatifs à la fraude présumée, ci-après inventoriés et identifiés à l'aide de notre composteur « DGFIP-DNEF » du N°010 001 au N°010 290 :

Documents saisis dans **le salon** :

N°	A	N°	Descriptif
010 001	A	010 036	Documents en lien avec la société ALMU
010 037	A	010 100	Documents divers de MME Malika SADEDINE
010 101	A	010 114	Documents en lien avec des paiements par l'intermédiaire de « WISE »
010 115	A	010 151	Documents en lien avec la société DMM CONSEILS
010 152	A	010 176	Documents en lien avec la société HONEY
010 177	A	010 224	Divers documents de Malika SADEDINE en lien avec le Royaume-Uni : documents american express, bw legal, city of minister, scottish windows, documents bancaires de l'établissement bancaire LLOYDS BANK...
010 225	A	010 237	Cahier présentant des mentions de clients, affaires, fournisseurs, HONEY, ZARKA, FORTY ONE...
010 238	A	010 290	Cahier présentant des mentions de clients, affaires, fournisseurs, TECHNOCITY, FORTY ONE, GREY BUSINESS
010 291	A	010 302	Documents en lien avec un bien immobilier au Royaume-Uni.

JJ EA RB NL

A **13H51**, nous, Nolwenn LOUARN, Inspectrice des Finances Publiques, constatons que la présence de 3 téléphones portables de marque APPLE et un ordinateur portable de marque ASUS.

Dès lors, nous, Nolwenn LOUARN, Inspectrice des Finances Publiques, demandons à MALIKA SADEDINE de nous communiquer les codes permettant d'accéder aux pièces ou documents présents sur :

- 3 téléphones de marques APPLE ;
- 1 ordinateur de marque ASUS (UX333F Note book PC).

Malika SADEDINE refuse de nous communiquer lesdits éléments. Dès lors, nous lui indiquons que l'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L.16 B du LPF est sanctionné par une amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1735 quater du Code général des impôts.

A 14H04, nous, Nolwenn LOUARN, Inspectrice des Finances Publiques, demandons de nouveau à Malika SADEDINE de nous communiquer les codes permettant d'accéder aux pièces ou documents présents sur les 3 téléphones de marque APPLE et l'ordinateur de marque ASUS précités.

Malika SADEDINE refuse de nous communiquer lesdits éléments. Dès lors, constatons qu'aucune copie des supports d'information précités (3 téléphones de marque APPLE et l'ordinateur de marque ASUS) n'est possible et, par conséquent, l'établissement d'un inventaire.

A **14H10**, nous, Nolwenn LOUARN, Inspectrice des Finances Publiques, contactons **KARA PARAISO,** Juge des libertés et de la détention , précitée afin de lui rendre compte des difficultés rencontrées pour accéder aux données informatiques présentes sur :

- 3 téléphones de marques APPLE ;
- 1 ordinateur de marque ASUS (UX333F Note book PC)

KARA PARAISO, juge des libertés et de la détention précitée nous autorise à placer ces supports sous scellés fermés avant de réaliser ultérieurement les opérations nécessaires à leur accès.

Dès lors, à , **14H16**, invitons Malika SADEDINE a terminer la communication avec son conseil M. Jean-Marc, Noël, VENDRUSCOLO afin de procéder à la mise sous scellé des supports précités.

A 14H19, Nous, Nolwenn LOUARN, Inspectrice des finances publiques, proposons à Malika SADEDINE d'échanger avec KARA PARAISO, Juge des libertés et de la détention précitée avant la mise sous scellé des supports d'informations susmentionnés. Malika SADEDINE refuse. Dès lors, procédons à la mise sous scellé :

- n° **1** : ordinateur portable de marque ASUS susmentionné ;
- n° **2** : téléphone portable de marque APPLE de couleur NOIRE ;
- n° **3** : téléphone portable de marque APPLE de couleur ROUGE
- n° **4** : téléphone portable de marque APPLE de couleur ROUGE.

Précisons à **Malika SADEDINE** que l'ouverture des scellés ainsi constitués, aux fins d'inventaire et de saisie de son contenu aura lieu le **28/10/2024**, à **10H00**, dans les locaux de **6 BIS RUE COURTOIS 93695 PANTIN,** en présence de **SANDRA DECAMPS, OPJ,** territorialement compétent et qu'il a la possibilité d'assister à ces opérations.

A 15H05, constatons en présence de Jérôme JOLY, OPJ, la présence d'une éraflure effectuée par M. MOHAMMED employé de la société **Assistance GAILLARD, 276 rue le rosny, Montreuil,** qui n'affecte pas l'ouverture et la fermeture de la porte.

Disons que les opérations se sont déroulées en la présence constante dans les locaux de Jérôme JOLY,OPJ .

Après avoir été invité à prendre connaissance des documents saisis et à nous faire connaître ses observations éventuelles quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure, Malika SADEDINE nous déclare avoir des observations à formuler, jointes en annexes (2 feuillets), et reconnaît que les lieux visités ont été laissés dans un état identique à celui constaté en début d'intervention.

Précisons qu'à plusieurs reprises, nous, agents des finances publiques, avons prêté nos téléphones portables professionnels afin que Malika SADEDINE puisse joindre ses conseils.

Précisons que le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour d'appel de Paris et que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal ou de l'inventaire.

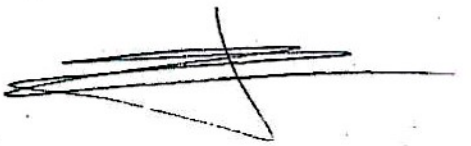
JJ EA NL KB

Ce recours n'est pas suspensif.

Précisons que l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile, dans un délai de quinze jours.

Constatons en présence de Jérôme JOLY, OPJ, que Malika SADEDINE refuse de signer le présent procès-verbal ainsi que les scellés.

Clos le présent acte, en **2** exemplaires de **6** feuillets dont 2 feuillet d'annexes, l'an deux mil **VINGT QUATRE**, le **QUINZE, OCTOBRE, à 16H50,** et après lecture et signature, en remettons un exemplaire à **Malika SADEDINE** et quittons les lieux sur le champ.

Malika SADEDINE	**JEROME JOLY, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE** 
NOLWENN LOUARN, INSPECTRICE DES FINANCES PUBLIQUES 	**EMMANUELLE ADAM, CONTROLEUSE DES FINANCES PUBLIQUES** 
KAMEL BOUNOUA, INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES 	

SADEDINE Malika
12 rue Pierre Larousse
93300 Aubervilliers
Tel : 07 82 86 55 92

Aubervilliers, le 15 octobre 2024

Objet = observations

Je soussigné Malika Sadedine, présidente de la société DMM CONSEILS, demeurant au 12 rue Pierre Larousse 93300 Aubervilliers, née le 07/04/1982 à Paris 11ème atteste les faits suivants et observations :

- L'entrée à mon domicile par un serrurier qui a endommagé ma serrure. Je me suis réveillée précipitamment. J'ai ouvert la porte, 4 personnes se sont présentées devant moi. J'ai demandé à voir les cartes professionnelles des personnes présentes, Mme Louarn et Mr Joly m'ont présenté leurs cartes professionnelles.
Mme Louarn a refusé de me communiquer l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire et avait déjà pénétré dans mon domicile. Après avoir pénétrer et 30 minutes des policiers sont intervenus suite au déclenchement de mon alarme.
J'ai demandé à contacter mon avocat qui n'est pas présent et plaide à 3000 km. (Maitre pascoet). EA NL KB SJ
J'ai contacté mon conseil Me Vendruscolo qui m'a prévenue

expliquer le deroulement de la visite.

Apres plus de 30 minutes, l'ordonnance m'a été communiqué apres avoir été present dans mon domicile.
L'ordonnance autorisant une visite domiciliaire sans les pièces indiquées de la page 2 à 9. Aucunes pieces m'a été mise à disposition pour lecture ou copie.

Les telephones ont été saisis. Mme Louaer a refusé d'etre enregistrer et demandé de raccrocher avec mon conseil.

Les document saisis les originaux m'ont pas été listés en detail. Refus de me donner une copie ou que je puisse faire des photos.
Je constate l'intention manifeste pour anticipation la volonté de soustraire detruire ou falsifier des preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la verité.
Article 434-4 du code ~~penal~~ penal.

Mr Bounoua m'a retiré le telephone portable de mes mains alors que j'etais en ligne avec mon conseil.
Les pieces saisies n'ont pas été listé en detail sur le proces verbal de visite et saisie.

Le droit a un recours devant le premier president de la cour d'appel de Paris m'a été signifié apres la remise pour lecture du proces verbal.

Des documents personnels or au nom de mon conseil Me Vendrusolo ont été saisi alors qu'il n'y a aucun lien avec la procédure en cours. Je souhaite acceder aux données informatiques en presence de mon avocat.
Veuillez agreer mes sincères salutations

EA
KB
JJ

PS = Je refuse de signer le PV autant que les scellés car je n'ai pas de telephone et n'arrive pas à joindre mes conseils

Article L16 B du Livre des Procédures Fiscales

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 122

I. – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
L'ordonnance comporte :
a) L'adresse des lieux à visiter ;
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

III. – La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

III bis. — Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés

dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent.
Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.

IV. – Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

IV bis. – Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.

V. – Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VI. – L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n'ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C.
En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées.

Article 1735 quater du Code Général des Impôts

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 122

L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B et aux 4 et 4 bis de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à :

1° 50 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B du même livre ou par la personne susceptible d'avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l'article L. 38 dudit livre ;

2° 10 000 € dans les autres cas, portée à 50 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable ou de la personne mentionnés au 1° du présent article.